

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 728 del 26/10/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 336 del 26/10/2023

OGGETTO: Contributi per investimenti in infrastrutture sociali. DPCM del 17 luglio 2020, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Annualità 2021). Intervento di *“Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale della palestra scuola primaria di Squillace”*. Liquidazione saldo del 1° ed ultimo S.A.L. (Conto Finale dei Lavori).-

CUP: C87H21004090001 CIG: 891292498E CAP. 1019 COD. 1401202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione della Giunta Comunale n° 77 del 27/08/2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *“Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale della palestra scuola primaria di Squillace”*, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'importo complessivo di € 33.722,50 suddiviso in € 25.709,26 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 466,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 8.013,24;

-l'opera è finanziata con i fondi di cui al DPCM del 17 luglio 2020 che definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1 comma 6 della legge 147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;

-il contributo destinato al Comune di Squillace ammonta a € 33.722,50, per come riportato nell'Allegato 2;

Preso atto che:

-a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 328 del 21/09/2021 il servizio in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Costruzioni Tolone srls, con sede a Squillace in C.da Fiasco Baldaia, che ha offerto un ribasso percentuale del 2,00% pari ad un importo netto di € 25.204,40, comprensivo di € 466,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;

-il contratto è stato stipulato a misura, mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

-con determinazione n° 485 del 20.12.2021 è stata approvata una perizia di variante suppletiva il cui quadro economico rideterminato, di complessive € 33.722,50, è suddiviso in € 26.008,02 per lavori, in € 7.332,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre a € 381,52 per economie di gara;

-i lavori sono stati ultimati il giorno 20.05.2022, come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 01/06/2022 dalla Direzione Lavori e, pertanto, in tempo utile;

-sono stati redatti il conto finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione;

Viste:

-la determinazione n° 247 del 10.06.2022 di approvazione degli atti tecnico-contabili relativi al 1° S.A.L., redatti dal Direttore dei Lavori, e il certificato di pagamento della 1^ rata, redatto dal Responsabile del procedimento dell'importo di euro 25.200,95, oltre IVA al 10%;

-la fattura n° FPA 3/22 del 17.06.2022 di complessivi € 27.721,05, IVA compresa al 10%, presentata dall'Impresa Costruzioni Tolone srls di Squillace (CZ);

-la determinazione n° 551 del 17.11.2022 di liquidazione dell'acconto del 1° SAL dell'importo complessivo di € 11.423,49 di cui € 10.384,99 per imponibile ed € 1.038,50 per IVA al 10%;

Considerato che il Ministero competente ha accreditato il saldo del contributo assentito, pari ad € 16.307,24 per coprire l'intero ammontare delle spese come sopra descritte;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione del saldo del 1° ed ultimo S.A.L. (Conto Finale dei Lavori), pari a complessivi € 16.297,56 di cui € 14.815,96 per imponibile ed € 1.481,60 per IVA al 10%, alla ditta Costruzioni Tolone srls;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa Costruzioni Tolone srls e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INAIL_39975877 con scadenza validità il 19/12/2023;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

- 1. di liquidare e pagare**, per i motivi esposti in narrativa, il saldo della fattura elettronica n° FPA 3/22 del 17.06.2022, emessa dalla ditta Costruzioni Tolone srls, pari a complessivi € 16.297,56 di cui € 14.815,96 per imponibile ed € 1.481,60 per IVA al 10%, quale saldo del 1° ed ultimo S.A.L. (Conto Finale dei Lavori) dei lavori dalla stessa eseguiti e relativi l'opera denominata "*Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale della palestra scuola primaria di Squillace*";
- 2. di gravare** la relativa spesa sul Cap. 1019 - Cod. 1401202, del bilancio corrente;
- 3. di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 4. di prendere atto** che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
- 5. di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta Costruzioni Tolone srls, per l'intervento in oggetto dell'importo complessivo € 16.297,56;
- 6. di stabilire** che alla spesa dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1019 – Cod. 1401202 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)